

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2831/2535	อัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท จีวฮวด จำกัด กับพวก	โจทก์
	นาย ชีรวัฒน์ รุ่งรังสีกุล กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 273

ป.วิ.อ. มาตรา 176, มาตรา 221

ป.วิ.พ. มาตรา 249

พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 25, มาตรา 27, มาตรา 29

คดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แม้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ลงชื่อในคำพิพากษานุญาตให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ก็ตาม ข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ฎีกาได้นั้น ก็จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงจะวินิจฉัยได้ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันผลิตอาหารปลอมจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับสารภาพจึงต้องฟังว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำผิดตามที่โจทก์บรรยายมาในฟ้อง จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะโต้เถียงข้อเท็จจริงให้เป็นอย่างอื่นอีกไม่ได้ ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่าอาหารที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันผลิตไม่ใช่อาหารปลอม เพราะได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตอาหารแล้ว จึงไม่มีความผิดนั้น เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงให้ผิดไปจากคำให้การรับสารภาพและเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้ากับความผิดฐานผลิตอาหารปลอมลักษณะของการกระทำผิด

แยกจากกัน เมื่อมีการปลอมเครื่องหมายการค้าและนำไปใช้ก็เป็นความผิดสำเร็จ
กระทงหนึ่งแล้ว เมื่อนำอาหารที่มีส่วนประกอบซึ่งไม่ใช่สูตรของอาหารที่แท้จริงมาปิด
เครื่องหมายการค้าที่ทำปลอมขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคหรือประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นอาหาร
ที่แท้จริง ก็เป็นความผิดฐานผลิตอาหารปลอมอีกกระทงหนึ่ง จึงเป็นความผิดสอง
กระทง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้
จัดการได้ร่วมกันทำปลอมขึ้นทั้งฉบับซึ่งฉลากปิดขวดซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
หรือซอสน้ำมันหอยตราแม่ครัว ให้ปรากฏเครื่องหมายการค้า และข้อความในฉลาก
ว่า ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวและมีอักษรโรมันอ่านว่าออยสเตอร์ซอส มีรูปภาพผู้
หญิงแต่งชุดแม่ครัวมือซ้ายถือตะหลิว มือขวาถือขวดซอสกำลังเทซอสใส่ตะหลิวเพื่อ
ปรุงในกระทะโดยในกระทะมีคำว่า MAEKRUUA (แม่ครัว) และข้อความเป็นภาษา
ไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอาหรับ อันเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าของ
นายสตีตย์ กาญจนวิสิษฐผล ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วต่อกรมทะเบียนการค้า และนาย
สตีตย์ กาญจนวิสิษฐผลได้อนุญาตให้บริษัทจีวสวด จำกัด และบริษัทตราแม่ครัว
จำกัดใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว โดยจำเลยทั้งสามกระทำการดังกล่าวเพื่อนำ
ฉลากเครื่องหมายการค้าปลอมดังกล่าวไปเปิดบนขวดซอสหอยนางรมซึ่งจำเลยทั้ง
สามได้ร่วมกันผลิตขึ้นเพื่อนำออกจำหน่ายให้แก่ผู้อื่นและประชาชน และจำเลยทั้ง
สามได้ร่วมกันเอาชื่อ รูปรอยประดิษฐ์ และข้อความในการประกอบการค้าของบริษัท
จีวสวด จำกัดและนายสตีตย์ กาญจนวิสิษฐผล มาใช้ให้ปรากฏที่สินค้าซึ่งเป็นขวด
บรรจุซอสหอยนางรมปลอมที่จำเลยทั้งสามร่วมกันผลิตขึ้นโดยเอาฝาจากปลอมมี
ข้อความว่าแม่ครัวปิดปากขวด เอาซึ่งฟิล์มปลอมมีข้อความว่าซอสน้ำมันหอยตราแม่

ครัวเซลล์ชวนชิมปิดทับคร่อมฝาจากติดกับคอขวดเอาฉลากปลอมรูปหอยและเปลวเพลิง มีข้อความว่าเซลล์ชวนชิมซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ราคา 36 บาท ปิดที่คอขวดและเอาฉลากที่จำเลยทั้งสามร่วมกันทำปลอมขึ้นปิดที่ขวดดังกล่าวมีขนาดและลักษณะเช่นเดียวกันกับซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ที่แท้จริงโดยจำเลยทั้งสามมีเจตนาเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของนายสฤติย์ กาญจนวิสิษฐผล ซึ่งผลิตโดยบริษัทจิ๋วฮวด จำกัดและจัดจำหน่ายโดยบริษัทตราแม่ครัว จำกัด ที่แท้จริง จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันผลิตอาหารปลอมโดยผลิตซอสหอยนางรมปลอมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งไม่ได้มาตรฐานโดยผลิตที่โรงงานของจำเลยที่ 3 ณ อาคารเลขที่ 77/209 อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานแห่งใหม่ของจำเลยที่ 3 แล้วจำเลยทั้งสามได้นำซอสหอยนางรมที่ผลิตขึ้นดังกล่าวบรรจุลงในขวดหลายขนาดเพื่อนำออกจำหน่ายให้แก่ประชาชน โดยจำเลยทั้งสามได้ใช้ฝาจากปลอมมีข้อความว่าแม่ครัวปิดปากขวด ใช้ซึ่งฟิล์มปลอมมีข้อความว่า"ซอสน้ำมันหอยตราแม่ครัวเซลล์ชวนชิม" ปิดทับคร่อมฝาจากติดกับปากขวดเอาฉลากปลอมรูปหอยและเปลวเพลิงมีข้อความว่า เซลล์ชวนชิมซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ราคา 36 บาท ปิดที่คอขวด ซึ่งคำว่าเซลล์ชวนชิมนี้เป็นลักษณะพิเศษและใช้ฉลากตราแม่ครัวปลอมซึ่งได้กระทำขึ้นดังกล่าว ซึ่งฉลากดังกล่าวมีข้อความสำคัญว่า"ซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ผลิตโดยบริษัทจิ๋วฮวด จำกัด 500 ถนนอ่างศิลา บางแสน อำเภอมะขาม จังหวัดชลบุรี จัดจำหน่ายโดยบริษัทตราแม่ครัว จำกัด 11/50-53 ถนนพัฒนาการ ตำบลสวนหลวงอำเภอมะขาม กรุงเทพมหานคร" ปิดไว้ที่ขวดบรรจุซอสหอยนางรมที่จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันผลิตขึ้น โดยจำเลยทั้งสามมีเจตนาที่จะลวงหรือพยายามลวงให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ลักษณะพิเศษและสถานที่ผลิตซอสหอยนางรมที่จำเลยทั้งสามร่วมกันผลิตขึ้นว่าเป็นซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่แท้จริง ซึ่งเป็นซอสหอยนางรมที่มีคุณภาพดี การผลิตได้มาตรฐานอันเป็นสินค้าที่ประชาชนนิยมและรู้จักกันดีในวงการค้า ซึ่งผลิตโดยบริษัทจิ๋วฮวด จำกัด

ผลิตขึ้นที่โรงงานเลขที่ 500 ถนนอ่างศิลา-บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว ซอสหอยนางรมที่จำเลยทั้งสามร่วมกันผลิตขึ้นดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานคุณภาพไม่ดี ไม่มีคนนิยม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 50, 83, 91, 272, 273, 274พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25, 27, 29 ริบของกลางทั้งหมด ยกเว้นใบทะเบียนการค้าห้างหุ้นส่วนจำกัดยงวัฒน์อุตสาหกรรมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบสำคัญการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดยงวัฒน์อุตสาหกรรมใบอนุญาตผลิตอาหารของจำเลยที่ 2 ใบอนุญาตตั้งโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดยงวัฒน์อุตสาหกรรมให้คืนแก่เจ้าของขอให้ห้ามจำเลยทั้งสามประกอบอาชีพผลิตซอสน้ำมันหอยเพื่อประกอบการค้าอีกต่อไป

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธศาลจึงสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 และให้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีใหม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 50, 83, 91, 272, 273, 274พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25, 27, 29 ให้เรียงกระทงลงโทษ ข้อหาปลอมเครื่องหมายการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี ปรับจำเลยที่ 3 จำนวน 1,000 บาท ข้อหาใช้รูปรอยประดิษฐ์ของผู้อื่นในการประกอบการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี ปรับจำเลยที่ 3 จำนวน 1,000 บาท ข้อหาผลิตอาหารปลอม จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 ปี ปรับจำเลยที่ 3 จำนวน 20,000 บาท รวมจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 ปี ปรับจำเลยที่ 3 จำนวน 22,000 บาท จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 ปี และปรับจำเลยที่ 3 จำนวน 11,000 บาท ริบของกลาง เว้นแต่ใบทะเบียนการค้าห้างหุ้นส่วนจำกัดยงวัฒน์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบสำคัญการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดยงวัฒน์อุตสาหกรรม ใบ

อนุญาตผลิตอาหารของจำเลยที่ 2 ไปอนุญาตตั้งโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดยง วัฒนอุตสาหกรรมให้คืนเจ้าของ และห้ามจำเลยที่ 2 ที่ 3 ประกอบอาชีพผลิตซอส น้ำมันหอยเพื่อประกอบการค้าอีกต่อไป โจทก์รวมทั้งสอง และจำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าสำหรับความผิดฐานเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 และความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 273 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี ปรับ จำเลยที่ 3 จำนวน 1,000 บาท จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การรับสารภาพลดโทษให้แก่ จำเลยที่ 2 ที่ 3 คนละกึ่งหนึ่ง คงให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี ปรับจำเลยที่ 3 จำนวน 500 บาท และห้ามจำเลยที่ 2 ที่ 3 ประกอบอาชีพผลิตซอสน้ำมันหอยเพื่อ ประกอบการค้ามีกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับสารภาพผิดตามฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 3 ปี จำเลยที่ 3 ปรับ 11,000 บาท ศาล อุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ข้อหาฐานปลอมเครื่องหมายการค้าและใช้ เครื่องหมายการค้าปลอม เป็นความผิดกรรมเดียว ให้ลงโทษฐานปลอม เครื่องหมายการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนัก ที่สุดโดยลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี และปรับจำเลยที่ 3 จำนวน 500 บาท ซึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อย และยังคงให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 218 วรรคแรกแต่คดีนี้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ลงชื่อในคำพิพากษา อนุญาตให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ถึงอย่างไรก็ดีข้อเท็จจริงที่ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ฎีกาได้นั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวกันมา

แล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกาว่า อาหารที่จำเลยผลิตไม่ใช่อาหารปลอมเพราะได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตซอสน้ำมันหอยตราผึ้งและตราดาวทองแล้ว จึงไม่มีความผิดนั้นศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ชัดเจนแล้วว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมใช้เครื่องหมายการค้าปลอมและผลิตอาหารปลอมดังมีรายละเอียดอยู่ในฟ้อง เมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ให้การรับสารภาพผิดตามที่โจทก์ฟ้อง ข้อเท็จจริงก็ต้องฟังตามที่โจทก์บรรยายมาในฟ้อง จำเลยที่ 2 ที่ 3 จะโต้เถียงข้อเท็จจริงให้เป็นอย่างอื่นอีกไม่ได้ข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ยกขึ้นฎีกาเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงให้ผิดไปจากคำให้การรับสารภาพและยังเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ที่ 3 จะยกขึ้นฎีกาไม่ได้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ ฎีกาอีกข้อของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ขอให้ลงโทษสถานเบา รอกการลงโทษแก่จำเลยที่ 2 และห้ามจำเลยที่ 2 ที่ 3 ประกอบอาชีพผลิตซอสน้ำมันหอยเพื่อการค้าไม่เกิน 1 ปี นั้น เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ได้ใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยที่ 2 ที่ 3 ในสถานเบาและได้กำหนดระยะเวลาห้ามจำเลยที่ 2 ที่ 3 ประกอบอาชีพผลิตซอสน้ำมันหอยเพื่อการค้าเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น สำหรับฎีกาข้อสุดท้ายที่ว่า ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้ากับความผิดฐานผลิตอาหารปลอมเป็นความผิดกรรมเดียวกันนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ลักษณะของการกระทำผิดแต่ละกระทงแยกจากกัน เมื่อมีการปลอมเครื่องหมายการค้าและนำไปใช้ก็เป็นความผิดสำเร็จกระทงหนึ่งแล้ว เมื่อนำอาหารที่ส่วนประกอบไม่ใช่สูตรของซอสน้ำมันหอยตราแม่ครัวมาปิดเครื่องหมายการค้าที่ทำปลอมขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคหรือประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นซอสน้ำมันหอยตราแม่ครัวที่แท้จริง ก็เป็นความผิดฐานผลิตอาหารปลอมอีกกระทงหนึ่งการกระทำดังกล่าวจึงเป็นความผิด 2 กระทง ฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ข้อนี้ก็ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>